



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CIVIL – SALA I

23616/2023

E. L., L. N. c/ E., A. D. s/ALIMENTOS

Buenos Aires, 18 de julio de 2025.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. El progenitor apeló y fundó -en el mismo acto- la resolución dictada el 5 de marzo de 2025, mediante la cual la jueza de primera instancia hizo efectivo el apercibimiento prevenido en el apartado II de foja 104 y, en consecuencia, (i) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 648 del Código Procesal, ordenó trabar embargo ejecutivo sobre la parte indivisa del inmueble sito en en el Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, siempre que se encuentre a nombre del demandado, por la suma de \$ 6.383.711,89 en concepto de alimentos adeudados (capital e intereses por el período comprendido entre septiembre del 2022 al abril del 2024) y de deuda por la cuota del colegio (desde e marzo de 2023 a mayo de 2024) con más la suma de \$ 1.915.113 presupuestada provisoriamente para responder a intereses y costas; y (ii) dispuso librar el oficio solicitado al Registro de Deudores Alimentarios.

El traslado de los fundamentos fue contestado el 7 de abril de 2025.

La cuestión se integra con el dictamen de la Defensora de Menores de Cámara del 22 de junio de 2025 que propicia la confirmación del pronunciamiento apelado.

II. Los cuestionamientos del apelante se centran en que de manera periódica paga los alimentos mediante retención directa y toda vez que sobre los atrasados pueden establecerse en cuotas suplementarias que permitan su efectivización, resulta excesivo el decreto de embargo sobre la parte indivisa del inmueble.

Luego, refiere que la progenitora decidió unilateralmente la contratación de un colegio cuya cuota supera ampliamente el anterior.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CIVIL – SALA I

Entiende que el embargo importa un perjuicio innecesario cuya resolución no importará un beneficio para la actora y por ende al menor de edad.

Por idénticos fundamentos se queja de la incorporación al registro de deudores alimentarios, por cuanto le generará efectos gravosos como no poder trasladarse del lugar en que vive que se encuentra en provisiones de Buenos Aires a su computrabajo, como no poder renovar el registro.

III. Del cotejo de las actuaciones resulta que el 21 de noviembre de 2024, se desestimó la impugnación formulada por el demandado, se probó la liquidación practicada por la actora a fojas 65/66 por el período comprendido entre septiembre de 2022 a abril del 2024 por capital e intereses, por la suma \$3.671.755,08. Asimismo, en concepto de deuda por la cuota del colegio de su hijo F., desde marzo de 2023 a mayo de 2024, por la suma de \$2.711.956,81, siendo el monto total de la liquidación aprobada la suma de \$ 6.383.711,89. A su vez, allí se fijó la audiencia solicitada por el demandado, de cuya celebración da cuenta el acta del 17 de diciembre de 2024 que cerró con la imposibilidad de arribar a una solución conciliatoria en ese acto.

Luego de ello, se dictó la resolución objeto de apelación, donde -como quedó dicho al inicio- se hizo efectivo el apercibimiento decretado a fpga 97 y se dispusieron las medidas sobre las que versan los agravios del recurrente.

IV. El artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone expresamente las facultades de la judicatura para imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia o acuerdo. Esta herramienta debe interpretarse conjuntamente con el artículo 550 que permite la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos cuando se encuentren reunidos los requisitos típicos para su procedencia (conforme, esta Sala, “*K. S. c. C. L. A. s. ejecución de alimentos-incidente*”, expte. n° 96337/2012 del 2/02/2021).





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CIVIL – SALA I

En tales términos, se puede vislumbrar que el código ofrece la posibilidad de aplicar las medidas que se consideren más apropiadas a fin de obtener el cumplimiento de la prestación alimentaria. A dichos fines, se debe valorar: i) el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria por parte del alimentante; y ii) la razonabilidad de la medida.

Es que el derecho alimentario constituye un derecho humano básico, por lo cual su prestación es siempre motivo de gran preocupación y eso incluye no sólo su fijación sino también su efectivo cumplimiento.

En consecuencia, el incumplimiento del obligado compromete i) el derecho de la beneficiaria a un nivel de vida adecuado -artículo 27, Convención sobre los Derechos del Niño-; y ii) el interés superior del niño, niña o adolescente -artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño: “Ser superior es precisamente eso: en el conflicto, priorizar el interés del niño por encima de otros titularizados por personas que destrozan los derechos de la persona vulnerable mediante el incumplimiento de concretas prestaciones a su cargo” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Comisión N° 3. Derecho Procesal de Familia. Principios procesales. Informe de la parte especial”, Asociación Argentina de Derecho Procesal, www.aadproc.org.ar, p. 3, con cita de Peyrano).

Así, el incumplimiento del obligado con deberes esenciales respecto de su hijo, vulnerando derechos humanos básicos de uno de los grupos más desprotegidos de la sociedad, importa además ejercer violencia de género de tipo económica en contra de la progenitora, en los términos del artículo 5° de la ley de 26485 de Protección Integral a las Mujeres. Adviértase, entonces, que la falta de pago de la mentada cuota alimentaria afecta directamente a la madre, pues ocasiona un deterioro de su situación económica, ya que debe cubrir de manera casi exclusiva las necesidades materiales de su hijo, cuando el otro progenitor no lo hace, con la consiguiente limitación injustificada de sus propios recursos económicos.

En definitiva, las medidas dispuestas resultan razonables y proporcionadas si se toma en consideración el cuadro





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CIVIL – SALA I

reseñado en el acápite anterior, en cuanto pone en evidencia los períodos adeudados desde septiembre de 2022 a abril del 2024 y la deuda por la cuota del colegio, desde marzo de 2023 a mayo de 2024.

En otras palabras, la circunstancia de la retención directa de la cuota vigente no obsta a la falta de respuesta ante la deuda acumulada por la que se dictaron las medidas, se practicó liquidación, se aprobó la cuenta, se convocó a audiencia y se intimó a su cumplimiento bajo apercibimiento de ejecución.

En ese lineamiento, respecto de la traba del embargo, debe señalarse que toda medida cautelar patrimonial tiene como fin asegurar al acreedor en la etapa procesal oportuna el pago de lo que legítima y legalmente le corresponde conforme su acreencia, una vez reconocida ésta judicialmente.

Por otro lado, lo cierto es que nada de dicho en el memorial de agravios se hace cargo de rebatir la situación por la que se inició la ejecución. Es más, ni al momento de impugnar la cuenta, ni en la audiencia ni al cursarse la intimación se hizo constar petición alguna sobre la fijación de cuotas suplementarias que ahora invoca ante esta vía recursiva.

En resumen, basta señalar que, luego de quedar firme la resolución que aprobó la liquidación, comparecer a una audiencia y dejar transcurrir el plazo de cinco días para pagar las sumas allí indicadas, el accionado no cumplió, por lo que a criterio de este colegiado el embargo impuesto en la instancia de grado se encuentra justificado.

IV. En relación a la inscripción ante el Registro de Deudores Alimentarios, se señala que la ley 269 fue sancionada el 11/11/1999 (promulgada el 16/12/1999 y publicada: BOCBA N° 852 del 05/01/2000) y que se encuentra reglamentada por el Decreto 230. Mediante dicho instrumento se creó en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad (conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 510 BOCBA 1073 del 20/11/2000). Sus funciones son,





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CIVIL – SALA I

entre otras,: a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme”; cuya inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte (artículo 3°).

Un aspecto relevante es que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° “Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere”.

Ello, debe concordarse con lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación que dispone que; “El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia”. Lo así establecido opera a la manera de cierre del plexo normativo orientado a la eficacia de la sentencia que obliga a pagar alimentos.

Se trata de una norma abierta que faculta a la judicatura para ordenar “medidas razonables” para asegurar el cumplimiento de lo fijado en la sentencia. La norma se refiere a otras medidas, por lo que está abierta a la creatividad de los operadores jurídicos en proponerlas, y a la razonabilidad al aplicarlas. De modo que, ante el incumplimiento de la obligación alimentaria durante ciertos períodos continuados o alternados -en el caso se trata de una liquidación aprobada- puede peticionar que se ordene la inscripción en el Registro del condenado al pago de los alimentos. Se trata de otro instrumento que tiene por finalidad constreñir al deudor al pago de la cuota adeudada, a fin de evitar que el beneficiario sea colocado en una situación de desamparo.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA CIVIL – SALA I

En ese orden, se recuerda que la inscripción procede toda vez que se cumplan los requisitos objetivos señalados por la norma que crea este registro, a saber: incumplimiento de la obligación y plazo.

Para disponer la inscripción, la magistratura no evalúa circunstancias subjetivas, pues la medida no deriva ni de la malicia en el obrar ni de la intención de no cumplir, sino de la comprobación de un dato objetivo que se ha configurado en la especie (conforme, esta Cámara, Sala M, “*H. G. c O. R*” del 19/12/2005, LA LEY 35003003; íd., Sala H, “*R. C. y otros c. R. ,F.A. s/ alimentos*” del 06/05/2019, LA LEY 2019-D,484, entre otros).

En razón de lo expresado, serán rechazados los agravios y confirmada la decisión.

V. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Defensora de Menores de Cámara, **SE RESUELVE:** Confirmar la resolución del 5 de marzo de 2025 en todo cuanto decide y fue motivo de no atendibles agravios, con costas de alzada a cargo del apelante (artículos 68 y 69 del Código Procesal).

La doctora Gabriela A. Iturbide no interviene por hallarse en uso de licencia (resolución nº 714/2025 del Tribunal de Superintendencia).

Regístrese, notifíquese, publíquese en los términos de la acordada 10/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pasen a despacho para tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios.

PAOLA MARIANA GUIADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ
JUECES DE CÁMARA

